КАБИНЕТ МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 апреля 2022 года № 193

О мерах по внедрению контрольно-кассовых машин

(В редакции постановлений Кабинета Министров Кыргызской Республики от 16 декабря 2022 года № 705, 3 июля 2023 года № 332, 22 сентября 2023 года № 502, 25 октября 2023 года № 575, 25 марта 2024 года № 129, 23 августа 2024 года № 499, 11 января 2025 года № 7, 9 сентября 2025 года № 575)

В целях обеспечения совершенствования применения контрольно-кассовых машин в рамках внедрения электронной системы фискализации налоговых процедур и развития системы налогового администрирования по результатам проведенного пилотного проекта, в соответствии со статьей 128 Налогового кодекса Кыргызской Республики, статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить:

1) Порядок регистрации и применения контрольно-кассовых машин согласно приложению 1;

2) Перечень субъектов, которые в силу специфики своей деятельности либо особенностей местонахождения могут осуществлять денежные расчеты без применения контрольно-кассовых машин согласно приложению 2;

3) Порядок выдачи технического заключения к контрольно-кассовым машинам и формирования реестра контрольно-кассовых машин согласно приложению 3;

4) Типовые правила эксплуатации контрольно-кассовых машин согласно приложению 4;

5) Требования к оператору фискальных данных согласно приложению 5;

6) Требования к центрам технического обслуживания контрольно-кассовых машин согласно приложению 6.

2. Установить, что:

1) с 31 декабря 2022 года на территории Кыргызской Республики не подлежат регистрации контрольно-кассовые машины, не соответствующие Техническим требованиям к контрольно-кассовым машинам с функцией работы с фискальным модулем, утвержденным уполномоченным налоговым органом, за исключением случаев их перерегистрации и/или ремонта;

2) субъекты, зарегистрировавшие в автоматизированной информационной системе уполномоченного налогового органа и использующие контрольно-кассовые машины с функцией передачи фискальных данных в режиме реального времени, не соответствующие Техническим требованиям к контрольно-кассовым машинам с функцией работы с фискальным модулем, утвержденным уполномоченным налоговым органом, имеют право применять их до 1 июля 2023 года;

3) требования к контрольно-кассовым машинам по выполнению кассовых расчетных операций с видом расчета, таких как предоплата (аванс) и постоплата (кредит), вступает в силу с 1 июля 2025 года;

4) сроки исполнения требований об обязательном обеспечении отображения в кассовых чеках и передаче в уполномоченный налоговый орган в режиме реального времени информации о кодах средств идентификации товаров (маркировке товаров) вступает в силу с 1 апреля 2026 года;

5) контрольно-кассовые машины, зарегистрированные в автоматизированной информационной системе уполномоченного налогового органа в рамках реализации постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики "О пилотном проекте системы администрирования контрольно-кассовых машин" от 27 августа 2021 года № 156, подлежат применению субъектами без прохождения процедуры соответствия техническим требованиям к контрольно-кассовым машинам с 1 января 2022 года. При этом модели данных контрольно-кассовых машин, за исключением контрольно-кассовых машин, владельцем которой является уполномоченный налоговый орган, до реализации субъекту либо иному лицу для последующей ее реализации субъекту, должны пройти процедуру соответствия техническим требованиям к контрольно-кассовым машинам, утвержденным уполномоченным налоговым органом;

6) программные контрольно-кассовые машины, владельцем которых является уполномоченный налоговый орган, зарегистрированные в автоматизированной информационной системе уполномоченного налогового органа с 1 января 2022 года, подлежат применению субъектами без прохождения процедуры соответствия техническим требованиям к контрольно-кассовым машинам;

7) при осуществлении торговых операций или выполнении работ и оказании услуг запрещается предоставлять покупателю (клиенту) товарные чеки, распечатанные с использованием программного обеспечения и/или программно-аппаратных комплексов, предназначенных для автоматизации деятельности субъекта, без выдачи контрольно-кассового чека.

(В редакции постановлений Кабинета Министров КР от 16 декабря 2022 года № 705, 25 октября 2023 года № 575, 25 марта 2024 года № 129, 23 августа 2024 года № 499, 11 января 2025 года № 7)

3. Государственной налоговой службе при Министерстве финансов Кыргызской Республики:

1) утвердить Технические требованиям к контрольно-кассовым машинам с функцией работы с фискальным модулем;

2) совместно с Министерством цифрового развития Кыргызской Республики принять меры по получению технического заключения о соответствии техническим требованиям к контрольно-кассовым машинам, утвержденным уполномоченным налоговым органом, на программную контрольно-кассовую машину, владельцем которой является уполномоченный налоговый орган;

3) сформировать временный реестр контрольно-кассовых машин сроком действия до 31 декабря 2022 года и включить в него, без процедуры прохождения соответствия техническим требованиям к контрольно-кассовым машинам, контрольно-кассовые машины, зарегистрированные в автоматизированной информационной системе уполномоченного налогового органа и используемые субъектами;

4) совместно с Министерством цифрового развития Кыргызской Республики обеспечить в установленном порядке защиту и сохранность технологий работы фискальных модулей и контрольно-кассовых машин, владельцем которых является уполномоченный налоговый орган.

4. Службе регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики совместно с Государственной налоговой службой при Министерстве финансов Кыргызской Республики принять меры по переводу ломбардов на оформление залоговых билетов в виде электронного документа.

5. Министерству финансов Кыргызской Республики, Министерству цифрового развития Кыргызской Республики, Государственному комитету национальной безопасности Кыргызской Республики и Государственной налоговой службе при Министерстве финансов Кыргызской Республики принять необходимые меры по реализации настоящего постановления.

6. Министерству юстиции Кыргызской Республики совместно с Государственной налоговой службой при Министерстве финансов Кыргызской Республики интегрировать автоматизированную информационную систему "Электронный нотариат" с автоматизированной информационной системой уполномоченного налогового органа в целях передачи данных о суммах государственной пошлины и денежных средств, полученных за оказанную квалифицированную юридическую помощь при совершении нотариальных действий.

7. *(Утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 22 сентября 2023 года № 502)*

8. Внести в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики "О мерах по реализации требований статей 59, 85, 127, 130, 131, 329, 414 и 415 Налогового кодекса Кыргызской Республики" от 24 февраля 2022 года № 95 следующие изменения:

1) в Порядке проведения и оформления материалов рейдового налогового контроля, утвержденном вышеуказанным постановлением:

пункт 20 после слов "в кассе больше" дополнить словами "одного расчетного показателя";

2) в Порядке проведения контрольного закупа, утвержденном вышеуказанным постановлением:

пункт 17 после слов "в кассе больше" дополнить словами "одного расчетного показателя".

9. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по внедрению механизма применения контрольно-кассовых машин с функцией передачи данных в режиме онлайн" от 15 июня 2016 года № 324;

2) постановление Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по внедрению механизма применения контрольно-кассовых машин с функцией передачи данных в режиме онлайн" от 15 июня 2016 года № 324" от 29 ноября 2016 года № 633;

3) постановление Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по внедрению механизма применения контрольно-кассовых машин с функцией передачи данных в режиме онлайн" от 15 июня 2016 года № 324" от 4 мая 2017 года № 252;

4) постановление Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по внедрению механизма применения контрольно-кассовых машин с функцией передачи данных в режиме онлайн" от 15 июня 2016 года № 324" от 16 июля 2018 года № 324;

5) пункт 2 постановления Правительства Кыргызской Республики "О мерах по внедрению электронной системы фискализации налоговых процедур" от 17 декабря 2019 года № 691;

6) постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по внедрению электронной системы фискализации налоговых процедур" от 24 июня 2020 года № 356;

7) пункт 4 постановления Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики по вопросам внедрения электронной системы фискализации налоговых процедур" от 2 октября 2020 года № 514;

8) постановление Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по внедрению электронной системы фискализации налоговых процедур" от 24 июня 2020 года № 356" от 22 января 2021 года № 20;

9) пункт 3 постановления Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики по вопросам внедрения электронной системы фискализации налоговых процедур" от 31 марта 2021 года № 123.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление контроля решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.

11. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Председатель **А.У. Жапаров**

Приложение 1

(к постановлению Кабинета Министров Кыргызской Республики от 8 апреля 2022 года № 193)

ПОРЯДОК
регистрации и применения контрольно-кассовых машин

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 16 декабря 2022 года № 705)

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 3 статьи 128 Налогового кодекса Кыргызской Республики (далее - Налоговый кодекс) и определяет порядок действий субъектов, реализующих и/или обслуживающих контрольно-кассовые машины (далее - ККМ), и субъектов при регистрации ККМ в налоговых органах, а также устанавливает общий порядок применения ККМ при осуществлении денежных расчетов с населением при торговых операциях или выполнении работ и оказании услуг на территории Кыргызской Республики.

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия и термины:

1) **контрольно-кассовый чек** - первичный учетный документ, формируемый ККМ и выдаваемый в бумажном виде и/или в электронном виде, пригодном для автоматического считывания, подтверждающий факт осуществления денежного расчета при совершении расчетной операции;

2) **модель ККМ** - вид (тип) или версия устройства или программного обеспечения, имеющего наименование и номер, присвоенные разработчиком;

3) **регистрационный номер ККМ** - серийный номер, присвоенный ККМ автоматизированной информационной системой уполномоченного налогового органа при регистрации ККМ;

4) **смарт-карта** - пластиковая карта с интегральной схемой, которая используется для записи на нее специального программного обеспечения уполномоченного налогового органа и использования в качестве фискального модуля;

5) **фискализация ККМ** - включение фискального режима ККМ;

6) **фискальные данные** - информация, сформированная ККМ и отражаемая в контрольно-кассовых чеках и кассовых отчетах при осуществлении кассовых

операций, и подлежащая обязательной передаче в уполномоченный налоговый орган и/или оператору фискальных данных (далее - ОФД);

7) **фискальный модуль (далее - ФМ)** - программно-аппаратное средство, предоставляемое уполномоченным налоговым органом, обеспечивающее запись, хранение в некорректируемом виде в памяти данного средства и защиты фискальных данных до получения подтверждения о приеме их уполномоченным налоговым органом.

В целях настоящего определения:

а) фискальным модулем на смарт-карте (далее - ФМ на смарт-карте), признается специальное техническое устройство в виде смарт-карты со специализированным программным обеспечением, подключаемое к ККМ;

б) облачным фискальным модулем (далее - облачный ФМ) признается программное обеспечение, предоставляющее возможность удаленного подключения к ККМ;

8) **фискальный режим** - режим функционирования ККМ, обеспечивающий регистрацию фискальных данных в ККМ, ФМ и их передачу в уполномоченный налоговый орган.

Другие понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении, определенном налоговым и банковским законодательствами Кыргызской Республики и законодательством Кыргызской Республики в сфере регулирования торговой деятельности и защиты прав потребителей.

2. Применение контрольно-кассовых машин

3. На территории Кыргызской Республики денежные расчеты с населением, осуществляемые при торговых операциях или выполнении работ и оказании услуг посредством наличных/электронных денег, банковских платежных карт и других платежных инструментов, производятся с обязательным применением ККМ и выдачей/отправкой контрольно-кассового чека в бумажном и/или в электронном виде, пригодном для автоматического считывания. При этом, ККМ должны быть зарегистрированы в автоматизированной информационной системе уполномоченного налогового органа по администрированию ККМ (далее - АИС) до начала осуществления деятельности.

4. ККМ применяются при денежных расчетах с покупателями или клиентами с выполнением следующих:

1) кассовых расчетных операций:

- продажа или покупка;

- возврат продажи, покупки;

2) видов расчета:

- полный расчет;

- предоплата (аванс);

- закрытие предоплаты (аванса);

- постоплата (кредит);

- закрытие постоплаты (кредита);

3) видов платежа:

- наличный расчет;

- безналичный расчет.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 16 декабря 2022 года № 705)

5. Операции с видом расчета полный расчет осуществляются в случаях, когда оплата за товары, услуги и работы производится полностью на месте и в момент передачи товара покупателю, оказания услуг или выполнения работ клиенту. Операция покупки осуществляется при совершении обменных операций с наличной иностранной валютой, при приеме (купле) от населения стеклопосуды, утилизируемого сырья, металлолома, сельскохозяйственной продукции и иных товаров для последующей продажи или переработки.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 16 декабря 2022 года № 705)

6. Операция с видом расчета предоплаты (аванс) осуществляется в случаях, когда оплата за товар, услугу или работу производится полностью или частично до передачи товара покупателю, оказания услуг или выполнения работ клиенту (предварительная оплата).

7. Операция с видом расчета закрытия предоплаты (аванса) осуществляется в случаях полной передачи товара покупателю, оказания услуг или выполнения работ клиенту по ранее заключенным договорам (публичный договор) купли-продажи, оказания услуг или выполнения работ.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 16 декабря 2022 года № 705)

8. Операция с видом расчета постоплата (кредит) осуществляется в случаях, когда оплата за товар, услугу или работу производится через определенное время после передачи товара покупателю, оказания услуг или выполнения работ клиенту (последующая оплата).

9. Операция с видом расчета закрытия постоплаты (кредита) осуществляется в случаях полной оплаты покупателем за товар, клиентом за оказанную услугу или выполненную работу по ранее заключенным договорам (публичный договор) купли-продажи, оказания услуг или выполнения работ.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 16 декабря 2022 года № 705)

10. Операция возврат продажи, покупки, в том числе с видом расчета предоплаты (аванса) и постоплаты (кредита), осуществляется с указанием номера фискального документа и номера ФМ, на который оформлялся возврат, в случаях расторжения договора купли-продажи, оказания услуг или выполнения работ с

покупателем или клиентом в соответствии с гражданским законодательством Кыргызской Республики.

11. Денежные расчеты с населением без применения ККМ допускаются субъектам, включенным в Перечень субъектов, которые в силу специфики своей деятельности либо особенностей местонахождения могут осуществлять денежные расчеты без применения ККМ, утвержденный Кабинетом Министров Кыргызской Республики.

12. На территории Кыргызской Республики к регистрации и применению субъектами допускаются только те ККМ, модели которых внесены в реестр контрольно-кассовых машин, разрешенных к использованию на территории Кыргызской Республики (далее - реестр ККМ).

13. В торговых (вендинговых) автоматах и автоматах оказания услуг должны быть установлены ККМ с возможностью формирования и выдачи контрольно-кассового чека в бумажном виде и/или в электронном виде, пригодном для автоматического считывания.

14. Не допускаются к применению ККМ:

- исключенные из реестра ККМ;

- не зарегистрированные в АИС;

- в неисправном состоянии;

- претерпевшие технические, в том числе программные, изменения без прохождения процедуры соответствия техническим требованиям к ККМ, в порядке, установленном Кабинетом Министров Кыргызской Республики.

Неисполнение субъектами настоящего пункта приравнивается к неприменению ККМ.

15. Не допускаются к применению программно-аппаратные комплексы с функцией удаленного подключения к ККМ и выдачи копий контрольно-кассовых чеков покупателям или клиентам с использованием таких комплексов, без прохождения процедуры соответствия техническим требованиям к ККМ, утвержденным уполномоченным налоговым органом (далее - технические требованиям к ККМ), и без внесения в реестр ККМ.

16. Неисправными считаются ККМ, которые:

1) не выполняют или выполняют операции с ошибками, не печатают, печатают неразборчиво или не полностью печатают кассовые чеки, в том числе QR-кода чека, и отчеты, предусмотренные техническими требованиями к ККМ;

2) не позволяют получать данные, содержащиеся в ККМ и/или передаваемые по проводным и беспроводным каналам связи, необходимые для осуществления контроля органами налоговой службы;

3) не передают фискальные данные в режиме реального времени по проводным или беспроводным каналам связи в уполномоченный налоговый орган и/или ОФД, за исключением случаев отсутствия связи, предоставляемой провайдером (оператором связи), или сбоев в работе АИС;

4) имеют вышедшую из строя ФМ или неисправности при подключении к ФМ, в том числе обрыва связи с ФМ;

5) имеют иные неисправности, предусмотренные в правилах эксплуатации, разработанных разработчиком ККМ.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 16 декабря 2022 года № 705)

17. В случае неисправности ККМ, субъекты должны обратиться в центр технического обслуживания ККМ (далее - ЦТО) с момента обнаружения неисправностей ККМ, который устраняет возникшую неисправность в течение 72 (семидесяти двух) часов с момента фиксирования обращения субъекта в журнале учета обращений субъектов по устранению неисправностей ККМ. После устранения неисправностей ответственное лицо ЦТО уведомляет налоговую службу посредством АИС.

18. В случае, если ЦТО не может устранить причину неисправности ККМ в течение установленного срока, то на время ремонта ЦТО, за исключением ЦТО программной ККМ, выдает субъекту на безвозмездной основе взамен неисправной ККМ другую резервную (равнозначную, исправную) ККМ с идентичными характеристиками.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 16 декабря 2022 года № 705)

19. Субъекты, которые в соответствии с Налоговым кодексом обязаны осуществлять деятельность с применением ККМ, обязаны:

1) зарегистрировать ККМ в АИС до начала осуществления деятельности;

2) применять ККМ на месте и в момент осуществления расчета с покупателем или клиентом с выдачей/отправкой контрольно-кассового чека в бумажном виде и/или в электронном виде, пригодном для автоматического считывания;

3) содержать ККМ в исправном состоянии и обеспечивать своевременную передачу данных в режиме реального времени в уполномоченный налоговый орган и/или ОФД, в том числе путем своевременной оплаты услуг связи;

4) обеспечивать доступ работникам ЦТО к внутренним механизмам аппаратной ККМ исключительно в случаях фискализации ККМ, а также в случае неисправности ККМ;

5) изготавливать самостоятельно, исключительно типографским способом, бланки квитанций и книгу учета бланков квитанций, заведенную по форме согласно приложению к настоящему Порядку, и регистрировать их для каждой ККМ в налоговых органах;

6) обеспечивать пробитие кассовых чеков и передачу данных в уполномоченный налоговый орган и/или ОФД по денежным расчетам, произведенным с использованием бланков квитанций, в случаях, указанных в пункте 20 настоящего Порядка;

7) обеспечивать отображение на кассовых чеках и передачу в уполномоченный налоговый орган и/или ОФД информации по товарам, работам и

услугам (наименование, код, количество, цена за 1 (одну) единицу), в случае реализации товаров, оказании услуг и выполнении работ, в отношении которых Кабинетом Министров Кыргызской Республики принято решение об обязательной передаче информации в разрезе товаров, работ и услуг;

8) обеспечивать отображение на кассовых чеках и передачу информации в уполномоченный налоговый орган и/или ОФД по кодам средств идентификации товаров (маркировка товара), в случае реализации товаров, в отношении которых Кабинетом Министров Кыргызской Республики принято решение об обязательной маркировке средствами идентификации на территории Кыргызской Республики;

9) при изменении регистрационных данных ККМ обеспечить ввод новых регистрационных данных ККМ в АИС;

10) в случае хищения, утраты или негодности аппаратной ККМ вследствие обстоятельств непреодолимой силы, в срок не более 3 (трех) рабочих дней снять ее с регистрации в АИС, приобрести и зарегистрировать в АИС новую ККМ;

11) при ликвидации (прекращении деятельности) или реорганизации организации снять с регистрации ККМ за три дня до начала процедуры ликвидации (прекращения деятельности) или реорганизации.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 16 декабря 2022 года № 705)

20. Субъекты при осуществлении денежных расчетов обязаны применять бланки квитанций и вносить соответствующие записи в книгу учета бланков квитанций, в следующие сроки и случаях:

1) в период устранения ЦТО неисправностей ККМ, сроком не более 72 (семидесяти двух) часов;

2) при блокировании работы ККМ по причине отсутствия связи с сервером уполномоченного налогового органа, возникновение которого объективно не зависит от воли субъектов - до момента возобновления связи;

3) при невозможности применения ККМ по причине наступления обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с Налоговым кодексом Кыргызской Республики, в течение срока действия непреодолимой силы.

21. В случае негодности вследствие обстоятельств непреодолимой силы, хищения или утраты ККМ, субъекты обязаны применять бланки квитанций и вносить соответствующие записи в книгу учета бланков квитанций сроком не более 3 (трех) рабочих дней.

22. На бланке квитанции, выдаваемом покупателям или клиентам, должны отражаться следующие реквизиты:

1) серия и номер квитанции;

2) наименование и идентификационный налоговый номер (ИНН) субъекта;

3) название модели ККМ;

4) заводской номер/номер версии ККМ;

5) регистрационный номер ККМ;

6) вид кассовой расчетной операции;

6-1) вид расчета;

7) номер фискального документа и номер ФМ контрольно-кассового чека, на который оформляется возврат;

8) дата и время операции;

9) наименование и код товара, оказанной услуги или выполненной работы;

10) код маркировки товара;

11) цена за 1 единицу;

12) единица измерения;

13) количество товара, оказанной услуги или выполненной работы;

14) вид платежа (наличный или безналичный);

15) итоговая сумма реализованных товаров, оказанных услуг или выполненных работ;

16) количество, тип и курс валюты (для ККМ, применяемых при проведении обменных операций с наличной иностранной валютой).

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 16 декабря 2022 года № 705)

23. В контрольно-кассовом чеке, выдаваемом покупателям или клиентам, должна отражаться информация в соответствии с техническими требованиями к ККМ.

24. В контрольно-кассовом чеке выдаваемом субъектом, оказывающим агентские услуги, суммы косвенных налогов должны быть указаны от суммы агентского вознаграждения.

25. В случае реализации товаров, оказания услуг и выполнения работ субъектами, в отношении которых Кабинетом Министров Кыргызской Республики принято решение об обязательной передаче информации в разрезе товаров, работ и услуг, в контрольно-кассовом чеке должна отражаться информация по товарам, работам и услугам (наименование, код, количество, цена за 1 (одну) единицу).

26. В случае реализации субъектами товаров, в отношении которых Кабинетом Министров Кыргызской Республики принято решение об обязательной маркировке средствами идентификации на территории Кыргызской Республики, в контрольно-кассовом чеке должна отражаться информация по коду средства идентификации товара (маркировка товара).

27. В контрольно-кассовом чеке, выдаваемом субъектом, осуществляющим обменные операции с наличной иностранной валютой, кроме вышеперечисленных реквизитов, должны отражаться вид и курс валюты.

28. В моделях ККМ, позволяющих проводить безналичный расчет с помощью банковских платежных карт, электронных денег и других платежных инструментов, в контрольно-кассовом чеке должны отражаться дополнительные сведения в соответствии с требованиями банковского законодательства Кыргызской Республики.

29. В моделях ККМ, применяемых в магазинах беспошлинной торговли в пунктах пропуска через Государственную границу Кыргызской Республики, в контрольно-кассовом чеке должны отражаться дополнительные сведения, предъявляемые таможенным законодательством Кыргызской Республики.

30. Субъекты имеют право:

1) выдавать покупателям или клиентам контрольно-кассовые чеки на бумажном носителе с сокращенной информацией, с указанием только ссылки (QR-код, специальный код для получения чека посредством интернет сайта, мобильного приложения, платежных терминалов и других способов), по которому покупатель или клиент может получить электронный вариант полного чека. При этом, в контрольно-кассовом чеке обязательно должны быть указаны реквизиты субъекта и ККМ, номер, дата и время регистрации чека и итоговая сумма чека;

2) взамен выдачи бумажного контрольно-кассового чека, представлять QR-код контрольно-кассового чека для его сканирования и получения электронного чека посредством соответствующего мобильного приложения покупателем (клиентом).

31. Субъекты при применении ККМ несут ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о правонарушениях:

1) за нарушение требований настоящего Порядка;

2) за ввод в АИС или предоставление в налоговый орган, ЦТО или ОФД недостоверных регистрационных данных при регистрации, перерегистрации и снятия с регистрации ККМ в АИС;

3) за применение ККМ, не зарегистрированных в АИС;

4) за выдачу поддельных контрольно-кассовых чеков или товарных чеков с указанием реквизитов контрольно-кассового чека, в том числе QR-кода, распечатанных с программных средств, предназначенных для автоматизации деятельности субъекта, под видом контрольно-кассового чека;

5) за несанкционированное изменение фискальных данных и других сведений в ККМ.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 16 декабря 2022 года № 705)

32. Контроль за соблюдением порядка применения ККМ и полнотой учета выручки денежных средств осуществляют органы налоговой службы.

3. Регистрация, перерегистрация и снятие с регистрации контрольно-кассовых машин

33. Регистрация, перерегистрация и снятие с регистрации ККМ в АИС, в том числе прием документов от субъекта, осуществляется на безвозмездной основе через налоговые органы или ЦТО, или ОФД.

Порядок регистрации, перерегистрации и снятия с регистрации ККМ в АИС устанавливается уполномоченным налоговым органом.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 16 декабря 2022 года № 705)

33-1. Для регистрации аппаратных ККМ ЦТО или ОФД обязаны получить в уполномоченном налоговом органе ФМ на смарт-карте.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 16 декабря 2022 года № 705)

33-2. Для регистрации программной ККМ уполномоченный налоговый орган предоставляет ЦТО или ОФД возможность подключения к облачному ФМ.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 16 декабря 2022 года № 705)

34. При регистрации ККМ через налоговый орган налоговый орган безвозмездно:

1) выдает субъекту ФМ на смарт-карте для регистрации аппаратной ККМ;

2) предоставляет субъекту возможность подключения к облачному ФМ при регистрации программной ККМ, владельцем которой является уполномоченный налоговый орган.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 16 декабря 2022 года № 705)

35. При регистрации ККМ через ЦТО или ОФД, ЦТО и ОФД безвозмездно:

1) выдают субъекту ФМ на смарт-карте, регистрируют в АИС и фискализируют аппаратную ККМ;

2) фискализируют программную ККМ путем подключения к облачному ФМ и регистрируют субъекта в программной ККМ.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 16 декабря 2022 года № 705)

36. Для регистрации аппаратной ККМ после получения ФМ на смарт-карте субъект имеет право самостоятельно или через ЦТО, или через ОФД зарегистрировать в АИС и фискализировать ККМ. При фискализации ККМ ЦТО и ОФД обязаны обеспечить безопасность от несанкционированного доступа к ККМ.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 16 декабря 2022 года № 705)

37. При регистрации ККМ, АИС в режиме реального времени присваивает уникальный регистрационный номер ККМ.

38. После регистрации ККМ субъект должен обратиться в налоговый орган по месту налоговой регистрации для регистрации бланков квитанций и книги учета бланков квитанций на каждую ККМ. Порядок учета в налоговых органах бланков квитанций и книги учета бланков квитанций устанавливается уполномоченным налоговым органом.

39. При обращении субъекта должностное лицо налогового органа регистрирует бланки квитанций и заверяет подписью и печатью книгу учета бланков

квитанций. Книга учета бланков квитанций должна быть полистно пронумерована и прошнурована.

40. Перерегистрация ККМ в АИС осуществляется в случае изменения регистрационных данных ККМ, за исключением ИНН субъекта.

41. В случае изменения регистрационных данных программных ККМ, субъект должен обеспечить ввод новых регистрационных данных ККМ в АИС в порядке, определенном уполномоченным налоговым органом.

42. При ликвидации или реорганизации организации, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения к нему другой организации, а также при прекращении деятельности индивидуального предпринимателя ККМ подлежит снятию с регистрации в АИС за 3 дня до дня начала процедуры реорганизации или ликвидации организации и прекращения деятельности индивидуального предпринимателя.

43. В случаях выхода из строя, ККМ подлежит снятию с регистрации в АИС исключительно при условии передачи всех сохраненных фискальных данных в уполномоченный налоговый орган.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 16 декабря 2022 года № 705)

44. В случае снятия с регистрации ККМ по причине негодности вследствие обстоятельств непреодолимой силы, хищения или утраты аппаратной ККМ, к заявлению прилагаются документы, подтверждающие такие причины, за исключением случаев непреодолимой силы, не нуждающихся в специальных средствах доказывания.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 16 декабря 2022 года № 705)

45. ККМ, исключенные из реестра ККМ, подлежат снятию с регистрации в АИС уполномоченным налоговым органом в течение 30 (тридцати) календарных дней, с предварительным уведомлением субъектов и ЦТО за 10 (десять) рабочих дней.

46. В случае выявления нарушений требований к применению ККМ, в том числе типовых правил эксплуатации ККМ, в ходе осуществления налогового контроля, налоговый орган имеет право принять меры для снятия ККМ с регистрации в АИС без заявления субъекта.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 16 декабря 2022 года № 705)

Приложение

к Порядку регистрации и применения контрольно-кассовых машин

Форма

КНИГА

учета бланков квитанций

Наименование субъекта

_____

(Наименование организации, ФИО индивидуального предпринимателя)

ИНН

_____

Название модели ККМ _____ заводской номер/номер версии ККМ _____

регистрационный номер ККМ

_____

Дата и время	**Серия и номер квитанции**	**Вид операции (продажа/покупка/возврат)**	**Порядковый номер фискального документа чека основания и номера фискального модуля, на который оформляется возврат/закрытие предоплаты или постоплаты**	**Вид расчета**	**Сумма**	**Номер кассового чека, пробитого через ККМ и выданного покупателю/клиенту по бланку квитанции**	**Подпись кассира-операциониста**

Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ
субъектов, которые в силу специфики своей деятельности либо особенностей местонахождения могут осуществлять денежные расчеты без применения контрольно-кассовых машин

(В редакции постановлений Кабинета Министров Кыргызской Республики от 16 декабря 2022 года № 705, 3 июля 2023 года № 332, 25 марта 2024 года № 129, 23 августа 2024 года № 499, 11 января 2025 года № 7, 9 сентября 2025 года № 575)

1. Настоящий Перечень разработан в соответствии с частью 1 статьи 128 Налогового кодекса Кыргызской Республики и определяет перечень субъектов, которые в силу специфики своей деятельности либо особенностей местонахождения могут осуществлять денежные расчеты без применения контрольно-кассовых машин (далее - ККМ), а также условия и сроки освобождения от применения ККМ.

2. На территории Кыргызской Республики денежные расчеты с населением, осуществляемые при торговых операциях или выполнении работ и оказании услуг, могут производиться без применения ККМ, если иное не установлено настоящим Перечнем, при следующих видах деятельности:

1) реализация ценных бумаг;

2) (утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 16 декабря 2022 года № 705)

3) реализация проездных билетов и талонов для проезда в городском общественном транспорте;

4) реализация чайной и другой продукции общественного питания в пассажирских вагонах поездов и самолетах;

5) предоставление услуг индивидуального характера (гувернантки, няни, садовники, домработницы) и по выпасу скота;

6) оказание услуг по перевозке пассажиров в общественном транспорте с использованием автобусов и микроавтобусов;

7) оказание услуг по перевозке пассажиров легковым транспортом (услуги такси) и по доставке товаров курьерами с использованием информационной системы службы такси и курьерской службы, применяемой для заказа перевозки пассажиров и грузов, при условии обязательной интеграции такой информационной системы с информационной системой уполномоченного налогового органа в порядке, определяемом уполномоченным налоговым органом;

8) услуги по перевозке грузов ручной тележкой, объявлению по радио на рынках и в других местах массового скопления людей, установке телевизионных антенн, стирке белья в домашних условиях, убою скота, заготовке шкур и шерсти домашнего скота, расчесу ваты и щипанию шерсти животных;

9) услуги трудящихся-мигрантов, осуществляющих индивидуальную трудовую деятельность на приграничных территориях, нанимаемых гражданами Кыргызской Республики;

10) услуги по предоставлению (сдаче) в наем собственного недвижимого имущества под жилье, за исключением услуг гостиниц и посуточной аренды квартир;

11) услуги Национального банка Кыргызской Республики;

12) услуги коммерческих банков, лицензируемых и регулируемых Национальным банком Кыргызской Республики;

13) услуги микрофинансовых организаций, кредитных союзов и специализированных финансово-кредитных организаций, лицензируемых и регулируемых Национальным банком Кыргызской Республики, за исключением оказания ими обменных операций с наличной иностранной валютой;

14) услуги платежных организаций, операторов платежной системы и их агентов при условии выдачи клиенту чеков, либо электронной квитанцией, либо отправкой смс-уведомления или другими способами подтверждения о совершении платежа, включая совершенные с применением периферийных устройств и иные платежные инструменты платежной организации, а также передачи ими информации о совершенных таких операциях в порядке, определяемом Кабинетом Министров Кыргызской Республики по согласованию с Национальным банком Кыргызской Республики;

15) услуги нотариусов, лицензируемых и регулируемых уполномоченным государственным органом исполнительной власти, обеспечивающим функции по разработке и реализации государственной политики в области нотариальной деятельности, при условии выдачи клиенту квитанции в бумажном виде и/или в виде электронного документа с использованием автоматизированной информационной системы "Электронный нотариат", обеспечивающей передачу данных в уполномоченный налоговый орган в разрезе сумм государственной пошлины и денежных средств, полученных за оказанную квалифицированную юридическую помощь при совершении нотариальных действий;

16) услуги строительных организаций (застройщиков) в части осуществления сбора средств для покрытия расходов коммунальных платежей;

17) услуги ломбардов при условии выдачи залоговых билетов в виде электронного документа, оформляемых с использованием информационной системы уполномоченного государственного органа, осуществляющего функции по разработке и реализации государственной политики в области надзора и регулирования небанковского финансового рынка, и обязательной интеграции такой информационной системы с информационной системой уполномоченного налогового органа в порядке, определяемом уполномоченным налоговым органом;

Внимание! Изменения, внесенные постановлением Кабинета Министров КР от 23 августа 2024 года № 499 в настоящий подпункт, вступают в силу с 1 января 2025 года.

18) услуги религиозных организаций, зарегистрированных в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики в сфере регулирования деятельности религиозных организаций, в части реализации предметов культа и религиозной литературы в культовых зданиях и уличных киосках, а также оказание услуг по проведению ритуальных, религиозных обрядов и церемоний;

19) реализация газет и журналов, а также сопутствующих товаров, за исключением алкогольной продукции и табачных изделий, в газетно-журнальных киосках;

20) реализация в розницу продукции цветоводства, сельскохозяйственной продукции, хлебобулочных изделий, национальных и прохладительных напитков с использованием ручных тележек, выносных прилавков, палаток, юрт, киосков и ларьков;

21) реализация в розницу из цистерн/бочек кваса, молока, национальных и прохладительных напитков;

22) (утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 23 августа 2024 года № 499)

23) реализация товаров, оказание услуг или выполнение работ с использованием программного средства учета товаров, работ и услуг, предназначенного для автоматизации деятельности субъекта, при условии обязательной интеграции такого программного средства с фискальным модулем и выдачи документа с реквизитами, соответствующими к обязательным реквизитам контрольно-кассового чека (данные субъекта и объекта; номер, дата и время регистрации операции; данные о товаре, услуге или работе; итоговая сумма операции; вид платежа; QR-код чека и другие);

24) услуги по страхованию, в том числе страховых агентов и страховых брокеров;

25) услуги, предоставляемые исключительно государственной сетью почтовой связи;

26) реализация товаров налогоплательщиком налога на деятельность в зонах торговли с особым режимом;

27) (утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 23 августа 2024 года № 499)

28) изготовление и ремонт ключей и замков;

29) изготовление искусственных цветов и траурных венков;

30) услуги лечебного массажа, оказываемые лицом с инвалидностью I группы;

31) услуги по ремонту:

а) телевизоров, радиоприемников, видеокамер, магнитофонов, CD, DVD;

б) холодильников, микроволновых плит, стиральных и гладильных машин, кондиционеров и прочих бытовых приборов;

в) обуви и прочих изделий из кожи;

г) прочих предметов личного пользования (велосипед, одежда, меховые, швейные, трикотажные и галантерейные изделия, книги, музыкальные инструменты, игрушки);

32) услуги по ремонту и заточке режущих инструментов;

33) услуги по ремонту и реставрации мебели;

34) услуги платных туалетов;

35) реализация товаров, оказание услуг или выполнение работ с использованием торговой платформы в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере электронной торговли, при условии обязательной интеграции такой торговой платформы с информационной системой

уполномоченного налогового органа в порядке, определяемом уполномоченным налоговым органом.

36) реализация товаров налогоплательщиком при осуществлении деятельности на основе патента.

2-1. Субъекты, осуществляющие виды деятельности, указанные в подпунктах 5, 6, 8-10, 22, 27-34 пункта 2 настоящего Перечня, освобождаются от применения ККМ при условии осуществления деятельности на основе патента.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 25 марта 2024 года № 129)

3. Перечень субъектов, имеющих право осуществлять денежные расчеты без применения ККМ до определенного срока, и сроки освобождения от применения ККМ приведены в нижеследующей таблице.

Таблица

№	Виды деятельности, осуществляемые субъектами на основе патента	Сроки освобождения	
		в городах Бишкек и Ош	в других административно-территориальных единицах
1	Реализация товаров, оказание услуг или выполнение работ в точках площадью до 10 (десять) кв. метров, расположенных в торговых центрах и домах	До 1 апреля 2023 года	До 1 апреля 2023 года
2	Оказание услуг в точках общественного питания с использованием временных точек (павильонов, юрт, навесов, прочих временных сооружений), за исключением точек, реализующих алкогольную продукцию и табачные изделия	До 1 июля 2024 года	До 1 июля 2024 года
3	Реализация товаров, за исключением алкогольной продукции и табачных изделий, в киосках, павильонах, контейнерах, вагончиках, палатках, юртах, ларьках, выносных прилавках и временных железных конструкциях с площадью торгового зала до 30 (тридцать) кв. метров	До 1 июля 2024 года	До 1 июля 2024 года
4	Оказание услуг по перевозке пассажиров в легковом транспорте (услуги такси) и по доставке товаров курьерами, за исключением услуг, указанных в подпункте 7 пункта 2 настоящего Перечня	До 1 января 2025 года	До 1 июля 2025 года

5	Прием от населения стеклопосуды, утилизируемого сырья и металлолома	До 1 апреля 2023 года	До 1 апреля 2023 года
6	Реализация товаров, за исключением алкогольной продукции, табачных изделий, лекарственных средств, медицинских изделий, ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней, оказание услуг или выполнение работ на рынках, мини-рынках, ярмарках и выставках, за исключением расположенных на их территории: - магазинов с площадью торгового зала 50 кв. метров и свыше; - стационарных торговых объектов с площадью торгового зала 50 кв. метров и свыше, расположенных в специально оборудованных и предназначенных для ведения торговли зданиях и строениях, характеризующихся постоянством их местонахождения; - павильонов, контейнеров и других нестационарных торговых точек, аналогично обустроенных и обеспечивающих показ и сохранность товара, площадью торгового зала 50 кв. метров и свыше	До 1 июля 2024 года	До 1 июля 2024 года
7	Реализация в розницу товаров народного потребления, за исключением продуктов питания, в киосках и ларьках площадью до 7 (семь) кв. метров	До 1 апреля 2023 года	До 1 апреля 2023 года

(В редакции постановлений Кабинета Министров КР от 25 марта 2024 года № 129, 23 августа 2024 года № 499, 11 января 2025 года № 7)

4. Субъекты, осуществляющие деятельность по реализации товаров, оказанию услуг или выполнению работ в сети Интернет, имеют право не применять ККМ при осуществлении расчетов с населением, за исключением случая осуществления расчета посредством наличных денег, со сроком до 1 апреля 2025 года.

(В редакции постановлений Кабинета Министров КР от 25 марта 2024 года № 129, 23 августа 2024 года № 499, 11 января 2025 года № 7)

4-1. Субъекты, осуществляющие расчеты с населением исключительно в безналичной форме с применением инструментов дистанционных форм оплаты, QR-платежей, POS-терминалов, платежных терминалов, идентифицированных электронных кошельков и иных периферийных устройств, а также любых мобильных приложений, предоставляемых платежной системой, через которые предоставляется возможность для субъектов принимать безналичные платежи в

свою пользу, имеют право не применять ККМ при торговых операциях или выполнении работ и оказании услуг.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 25 марта 2024 года № 129)

5. Субъекты, осуществляющие деятельность, включенную в настоящий Перечень, имеют право в добровольном порядке зарегистрировать в информационной системе уполномоченного налогового органа и применять ККМ.

Приложение 3

(к постановлению Кабинета Министров Кыргызской Республики от 8 апреля 2022 года № 193)

ПОРЯДОК
выдачи технического заключения к контрольно-кассовым машинам и формирования реестра контрольно-кассовых машин

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 16 декабря 2022 года № 705)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 3 статьи 128 Налогового кодекса Кыргызской Республики и определяет порядок включения и исключения контрольно-кассовых машин (далее - ККМ) из реестра контрольно-кассовых машин (далее - реестр ККМ), а также порядок выдачи технического заключения о соответствии/несоответствии ККМ техническим требованиям, утвержденным уполномоченным налоговым органом (далее - техническое заключение).

2. В настоящем Порядке используются следующие определения:

1) **заявитель** - лицо, по обращению которого уполномоченным государственным органом в области связи, информатизации и электронного управления и в сфере использования электронной подписи (далее - уполномоченный государственный орган) рассматривается вопрос о выдаче технического заключения;

2) **орган по экспертизе ККМ** - отечественная организация, самостоятельно выполняющая функции по организации и проведению экспертизы модели ККМ на соответствие техническим требованиям к ККМ, утвержденным уполномоченным налоговым органом (далее - технические требования к ККМ).

В целях настоящего определения органом по экспертизе ККМ являются отечественные организации, прошедшие аккредитацию в порядке, определяемом Кабинетом Министров Кыргызской Республики;

3) **реестр ККМ** - совокупность сведений в автоматизированной информационной системе уполномоченного налогового органа по каждой модели ККМ, получившие в установленном порядке подтверждение на соответствие техническим требованиям к ККМ;

4) **техническая документация** - пакет документов, содержащий:

- имеющиеся сертификаты соответствия ККМ;

- описание ККМ;

- технический паспорт, описание технических характеристик, ремонтную документацию, методику освидетельствования и цветную фотографию аппаратных ККМ с размером 10×15 см;

- образцы чеков и отчетов, формируемых и распечатываемых ККМ;

5) **экспертное заключение к ККМ** - заключение о соответствии модели ККМ техническим требованиям к ККМ, выдаваемое органом по экспертизе ККМ, которое

в обязательном порядке должно содержать информацию о соответствии ККМ требованиям:

- по защите от несанкционированных модификаций ККМ и доступа к фискальным данным с целью их удаления или корректировки;

- по передаче фискальных данных;

- по применению каналов связи;

6) **эксплуатационная документация** - пакет документов, содержащий руководство для разработчика, системного администратора и пользователя, содержащие подробную инструкцию использования ККМ, в том числе по фискализации, проведению расчетных операций и снятию фискальных и кассовых отчетов.

Другие понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении, определенном налоговым законодательством Кыргызской Республики.

3. Каждая модель ККМ до реализации субъекту либо иному лицу для последующей ее реализации субъекту, должна пройти процедуру соответствия техническим требованиям к ККМ в уполномоченном государственном органе, а также процедуру включения в реестр ККМ.

4. Модели ККМ включаются и исключаются в/из реестра ККМ на основании технического заключения, выдаваемого уполномоченным государственным органом.

5. Уполномоченный налоговый орган осуществляет ведение реестра ККМ, который должен содержать:

1) полное наименование и идентификационный налоговый номер разработчика ККМ, с указанием организационно-правовой формы, а также их контактных данных;

2) наименование модели ККМ;

3) дата разработки ККМ;

4) дата включения модели ККМ в реестр ККМ;

5) дата выдачи и номер положительного технического заключения;

6) полное наименование органа по экспертизе ККМ, выдавшего экспертное заключение к ККМ;

7) сфера деятельности (обменное бюро, нотариус, ломбард и т.п.), где могут применяться модели ККМ, в том числе сведения о возможности использования ККМ только в автоматических устройствах для расчетов и осуществления расчетов с применением электронных средств платежа в сети Интернет;

8) функциональную возможность работы ККМ в период отсутствия связи с информационной системой уполномоченного налогового органа;

9) наименования, модели и версии устройств, в том числе принтеров чеков, имеющих возможность работать с программной ККМ.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 16 декабря 2022 года № 705)

6. В целях рассмотрения обращений заявителей, уполномоченный государственный орган инициирует создание межведомственной комиссии в составе представителей уполномоченного государственного органа, уполномоченного налогового органа и уполномоченного государственного органа в

области национальной безопасности, в том числе в области обеспечения информационной безопасности.

7. Состав и регламент работы межведомственной комиссии утверждается приказом уполномоченного государственного органа.

8. Межведомственная комиссия вправе привлекать сотрудников государственных органов, независимых экспертов и специалистов органа по экспертизе ККМ для технической оценки предлагаемых решений ККМ.

9. Уполномоченный налоговый орган имеет право обращаться в уполномоченный государственный орган о проведении процедуры пересмотра соответствия моделей ККМ, включенных в реестр ККМ, техническим требованиям к ККМ, с указанием причин и доводов.

10. Для прохождения процедуры соответствия моделей ККМ техническим требованиям к ККМ, заявитель должен обратиться в уполномоченный государственный орган в области связи и вместе с заявлением в произвольной форме предоставить:

1) копию договора с разработчиком ККМ или их официальным представителем о поставках, технической и гарантийной поддержке ККМ, где оговариваются модели и условия гарантийного и послегарантийного ремонта. В случае, если заявителем является разработчик ККМ, предоставляются документы, подтверждающие авторское право на ККМ-разработчика, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в области защиты интеллектуальной собственности;

2) один экземпляр модели ККМ;

3) техническую документацию на бумажном и электронном носителях;

4) эксплуатационную документацию на бумажном и электронном носителях;

5) экспертное заключение к ККМ. Экспертное заключение предоставляется заявителем в случаях, предусмотренных настоящим Порядком;

6) наименования, модели и версии устройств, в том числе принтеров чеков, имеющих возможность работать с программной ККМ.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 16 декабря 2022 года № 705)

11. Уполномоченный государственный орган после получения полного пакета документов и одного экземпляра модели ККМ от заявителя, в течение 5 (пять) рабочих дней со дня поступления заявления рассматривает его на полноту сведений, и в случае представления полного пакета документов инициирует собрание межведомственной комиссии для рассмотрения представленных документов и модели ККМ.

12. Межведомственная комиссия в течение 5 (пять) рабочих дней проводит процедуру рассмотрения модели ККМ на соответствие техническим требованиям к ККМ, и по результатам выносит решение о соответствии/несоответствии модели ККМ техническим требованиям к ККМ.

В случае необходимости доработки модели ККМ на соответствие техническим требованиям к ККМ, заявителю предоставляется недельный срок на доработку, по итогам которого заявитель направляет уведомление уполномоченному органу на повторное рассмотрение.

13. В случае предоставления заявителем экспертного заключения к ККМ, межведомственная комиссия рассматривает на соответствие техническим требованиям к ККМ, за исключением функций:

1) защиты от несанкционированных модификаций ККМ и доступа к фискальным данным с целью их удаления или корректировки;

2) передачи фискальных данных;

3) применения каналов связи.

14. В случае отсутствия у заявителя экспертного заключения к ККМ, межведомственная комиссия должна рассмотреть ККМ на полное соответствие техническим требованиям к ККМ. В ходе рассмотрения межведомственная комиссия имеет право привлекать независимых экспертов в области программных продуктов для технической оценки предлагаемых решений ККМ.

15. В случае вынесения межведомственной комиссией решения о соответствии или несоответствии модели ККМ техническим требованиям к ККМ, уполномоченный государственный орган в течение 3 (три) рабочих дней выдает заявителю соответствующее техническое заключение.

16. Уполномоченный государственный орган:

1) по итогам выдачи технического заключения о соответствии модели ККМ техническим требованиям к ККМ, направляет его уполномоченному налоговому органу;

2) опубликовывает реестр выданных технических заключений на официальном сайте ведомства.

17. Уполномоченный налоговый орган в течение 3 (три) рабочих дней со дня получения технического заключения о соответствии модели ККМ техническим требованиям, включает указанную модель ККМ в реестр ККМ, который опубликовывается на официальном сайте ведомства.

18. Модели ККМ исключаются из реестра ККМ уполномоченным налоговым органом на основании технического заключения о несоответствии модели ККМ техническим требованиям, выданного уполномоченным государственным органом.

19. В случае обнаружения у экземпляров модели ККМ несоответствия техническим требованиям к ККМ после включения ее в реестр ККМ, в том числе несанкционированного изменения фискальных данных и других сведений в ККМ и несанкционированной модификации программного обеспечения ККМ, данная модель ККМ подлежит исключению из реестра ККМ на основании технического заключения. В случае подтверждения несоответствия модели ККМ техническим требованиям к ККМ, экземпляры данной модели ККМ, зарегистрированные в автоматизированной информационной системе уполномоченного налогового органа и применяемые субъектами, подлежат снятию с регистрации уполномоченным налоговым органом, с предварительным уведомлением субъектов за 10 (десять) рабочих дней, и исключению из реестра ККМ со дня получения технического заключения.

20. В случае изменения технических требований к ККМ, экземпляры моделей ККМ, ранее включенные в реестр ККМ и не соответствующие вновь принятым техническим требованиям к ККМ, могут применяться субъектами и не подлежат исключению из реестра ККМ в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня вступления в силу вновь принятого технического требования к ККМ, если Кабинетом Министров Кыргызской Республики не установлен иной срок.

21. Экземпляры моделей ККМ, не соответствующие вновь принятым техническим требованиям к ККМ, зарегистрированные в автоматизированной информационной системе уполномоченного налогового органа и применяемые субъектами, по истечении 90 (девяносто) календарных дней или иного срока,

установленного Кабинетом Министров Кыргызской Республики, подлежат снятию с регистрации и исключению из реестра ККМ уполномоченным налоговым органом в течение 30 (тридцать) календарных дней, с предварительным уведомлением центров технического обслуживания и субъектов за 10 (десять) рабочих дней.

22. Изменения в технические требования к ККМ производится уполномоченным налоговым органом не более одного раза в год, которые вступают в силу с первого января следующего календарного года, за исключением случаев устранения противоречий, коллизий и пробелов или отсутствия требований, необходимых для регулирования правоотношений при расчетах с населением, осуществляемых при торговых операциях или выполнении работ и оказании услуг.

Приложение 4

(к постановлению Кабинета Министров Кыргызской Республики от 8 апреля 2022 года № 193)

ТИПОВЫЕ ПРАВИЛА
эксплуатации контрольно-кассовых машин

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 16 декабря 2022 года № 705)

1. Общие положения

1. Настоящие Типовые правила разработаны в соответствии с частью 3 статьи 128 Налогового кодекса Кыргызской Республики и определяют основные правила эксплуатации контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов в торговых операциях или выполнении работ и оказании услуг.

2. На территории Кыргызской Республики денежные расчеты с населением, осуществляемые при торговых операциях или выполнении работ и оказании услуг посредством наличных/электронных денег, банковских платежных карт и других платежных инструментов, производится с обязательным применением контрольно-кассовых машин (далее - ККМ) и с выдачей/отправкой контрольно-кассового чека в бумажном виде и/или в электронном виде, пригодном для автоматического считывания.

3. Субъектам разрешается эксплуатация только тех моделей ККМ, которые прошли процедуру соответствия техническим требованиям к ККМ, утвержденным уполномоченным налоговым органом, получили технические заключения в уполномоченном государственном органе в области связи, информатизации и электронного управления и в сфере использования электронной подписи и включены в реестр контрольно-кассовых машин.

4. Правила эксплуатации ККМ, применяемые в автоматических устройствах для расчетов или при осуществлении расчетов с применением электронных средств платежа в сети Интернет, утверждаются уполномоченным налоговым органом.

5. Контроль за соблюдением настоящих Типовых правил осуществляют органы налоговой службы.

6. В настоящих Типовых правилах используются следующие понятия и термины:

1) **кассир-операционист** - ответственное лицо субъекта, в обязанности которого входит осуществление расчетных операций с покупателями (клиентами) с применением ККМ;

2) **кассовое место** - часть площади торгового зала, предназначенная для работы одного или нескольких кассиров-операционистов при торговых операциях, оказании услуг или выполнении работ с покупателями (клиентами);

3) **кассовый ящик** - специальная часть кассового места, предназначенная для складирования и хранения наличных денежных средств в течение одной смены;

4) **торговый зал** - специально оборудованная основная часть помещения, предназначенная для обслуживания покупателей (клиентов) при торговых операциях, оказании услуг или выполнении работ.

Другие понятия и термины, используемые в настоящих Типовых правилах, применяются в значении, определенном налоговым и банковским законодательством Кыргызской Республики и законодательством Кыргызской Республики в сфере регулирования торговой деятельности и защиты прав потребителей.

2. Организация работы кассира-операциониста

7. Организация работы сотрудников торгового объекта и обслуживания потребителей (клиентов) должна осуществляться в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере регулирования защиты прав потребителей и с правилами торговли, оказания услуг и выполнения работ, утверждаемыми Кабинетом Министров Кыргызской Республики.

8. Для осуществления расчетных операций с покупателями (клиентами) субъекты обязаны обеспечить покупателям (клиентам) свободный доступ в торговый зал, в котором должно быть организовано кассовое место и место размещения ассортимента предлагаемых к продаже товаров, перечня оказываемых услуг или выполняемых работ.

9. Кассовое место должно быть оснащено ККМ, аппаратными периферийными устройствами (POS-терминалы), применяемыми при расчете в безналичной форме, и кассовым ящиком.

10. В случае реализации товаров, оказания услуг и выполнения работ, в отношении которых Кабинетом Министров Кыргызской Республики принято решение об обязательной маркировке средствами идентификации на территории Кыргызской Республики и/или передаче информации в разрезе товаров, работ и услуг, кассовое место должно быть оснащено специальным оборудованием считывания кодов товаров и/или средств идентификации и программным обеспечением учета товаров, работ и услуг.

11. В кассовом месте, в том числе в кассовом ящике, запрещается хранить личные наличные денежные средства субъектов, кассиров-операционистов и других сотрудников торгового объекта, и наличные денежные средства за предыдущие кассовые смены.

12. Денежные средства за предыдущую кассовую смену подлежат инкассации в конце рабочей смены или до начала следующей смены и должны храниться в других местах, предназначенных для этой цели, вне кассового места.

3. Подготовка контрольно-кассовых машин к работе

13. К работе на ККМ допускаются лица, освоившие правила по эксплуатации ККМ в объеме технического минимума и изучившие настоящие Типовые правила. С лицами, допущенными к работе, заключается договор о материальной ответственности.

14. Субъекты перед началом работы торгового объекта должны:

1) обеспечить кассира-операциониста разменной купюрой в количестве, необходимом для расчета с покупателями (клиентами), а также чековыми лентами соответствующих размеров и другими расходными материалами, предусмотренными для применяемого типа ККМ;

2) дать указание кассиру-операционисту о внесении выданных наличных денежных средств в ККМ до начала работы;

3) дать указание кассиру-операционисту о начале работы, убедившись в исправности ККМ и готовности рабочего места к началу работы.

15. Перед началом работы на ККМ кассир-операционист должен:

1) проверить исправность ККМ и другого оборудования, применяемого при расчете с покупателями (клиентами), и проверить наличие чековой ленты в устройстве для печати кассовых чеков;

2) сформировать отчет об открытии смены и провести операцию внесения денег в ККМ на сумму, полученную для размена при расчете с покупателями (клиентами).

16. В случае, если ККМ не переводится в рабочий режим, кассир-операционист должен выяснить причину и устранить ее. Если все попытки по устранению неисправности не перевели в рабочее положение, а также в случае обнаружения отсутствия связи с информационной системой уполномоченного налогового органа, кассир-операционист должен сообщить об этом центру технического обслуживания ККМ (далее - ЦТО).

4. Работа кассира-операциониста в течение смены

17. Кассир-операционист в течение смены обязан:

1) осуществлять операции ввода сумм в соответствии с руководством по эксплуатации на данную модель ККМ;

2) в соответствии с ценником на продаваемый товар или прейскурантом (меню) на оказываемые услуги или выполняемые работы определить для одного покупателя (клиента) общую сумму покупки, услуги или работы по показанию индикатора ККМ или с помощью счетных устройств и назвать ее покупателю (клиенту);

3) в случае реализации товаров, в отношении которых Кабинетом Министров Кыргызской Республики принято решение об обязательной передаче информации в разрезе товаров, работ и услуг, обеспечить считывание кода товара посредством специального оборудования считывания кодов товаров и выдать контрольно-кассовый чек с информацией о товаре (наименование, код, количество, цена за 1 (один) единицу);

4) в случае реализации товаров, в отношении которых Кабинетом Министров Кыргызской Республики принято решение об обязательной маркировке средствами идентификации на территории Кыргызской Республики, обеспечить считывание кода маркировки посредством специального оборудования считывания кодов товаров и выдать контрольно-кассовый чек с признаком маркировки товара;

5) при осуществлении расчета с покупателями (клиентами):

- четко назвать общую сумму покупки, услуги или работы;

- спросить покупателя (клиента) о способе оплаты (наличный или безналичный);

- в случае невозможности выдачи бумажного контрольно-кассового чека, известить об этом покупателя (клиента) до проведения расчета и спросить абонентский номер или адрес электронной почты для отправки электронного чека или представить QR-код контрольно-кассового чека для его сканирования и получения электронного чека посредством соответствующего мобильного приложения;

- в случае оплаты за товары, услуги или работы покупателем (клиентом) в безналичной форме посредством платежных инструментов, осуществлять расчет в соответствии с законодательством Кыргызской Республики по платежной системе;

- в случае оплаты покупателем (клиентом) в наличной форме - получить от него деньги за товары, услуги или работы;

- сумму полученных денег положить отдельно на виду у покупателя (клиента) и напечатать контрольно-кассовый чек в ККМ на эту сумму;

- назвать сумму причитающейся сдачи и выдать ее покупателю (клиенту) вместе с контрольно-кассовым чеком.

18. В случае предоставления покупателем (клиентом) до момента расчета абонентского номера или адреса электронной почты, кассир-операционист должен направить контрольно-кассовый чек в электронной форме покупателю (клиенту) на предоставленные абонентский номер или адрес электронной почты.

19. При осуществлении расчета с покупателями (клиентами) допускается:

1) выдача контрольно-кассового чека на бумажном носителе с сокращенной информацией, с указанием только ссылки (QR-код, специальный код для получения чека посредством интернет сайта, мобильного приложения и других способов), по которому покупатель (клиент) может получить электронный вариант полного чека. При этом на контрольно-кассовом чеке обязательно должны быть указаны реквизиты субъекта и ККМ, номер, дата и время регистрации чека и итоговая сумма чека;

2) взамен выдачи бумажного контрольно-кассового чека, представлять QR-код контрольно-кассового чека для его сканирования и получения электронного чека посредством соответствующего мобильного приложения.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 16 декабря 2022 года № 705)

20. Получение контрольно-кассового чека в электронной форме с реквизитами осуществляется покупателем (клиентом) самостоятельно с использованием информационного сервиса уполномоченного налогового органа или другого программного обеспечения для электронных устройств (планшет, мобильный телефон), путем считывания QR-кода, который обеспечивает доступ покупателя (клиента) к такому информационному сервису уполномоченного налогового органа.

21. Возврат денежных средств по товарам, услугам или работам осуществляется только при наличии контрольно-кассового чека, ранее выданного на данной ККМ. Операция возврата осуществляется с указанием номеров фискального документа и фискального модуля чека основания, на который оформлялся возврат, и не уменьшает (меняет) сменный итог за текущую и предыдущие смены.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 16 декабря 2022 года № 705)

22. По письменному заявлению покупателя (клиента) кассир-операционист в зависимости от функциональной возможности ККМ проводит следующие операции возврата:

1) при наличии функции только полного возврата - возвратный чек оформляется с указанием всех реквизитов контрольно-кассового чека, на который оформляется возврат, и в конце смены передается субъекту или ответственному должностному лицу субъекта с письменным заявлением покупателя (клиента) и контрольно-кассовым чеком. В случае возврата покупателем (клиентом) части

товаров, работ или услуг, возвратный чек оформляется на весь контрольно-кассовый чек, и на оставшиеся товары, работы или услуги пробивается новый контрольно-кассовый чек и вручается покупателю (клиенту);

2) при наличии функции частичного возврата - возвратный чек оформляется с указанием реквизитов только по возвращаемым товарам, работам или услугам, и в конце смены передается субъекту или ответственному должностному лицу субъекта с письменным заявлением покупателя (клиента). При этом контрольно-кассовый чек, на который оформлен возврат, возвращается покупателю (клиенту) с отметкой кассира-операциониста о возврате части товаров, работ или услуг.

23. В случае пробития ошибочного контрольно-кассового чека, на испорченный чек оформляется возвратный чек, который в конце смены передается субъекту или ответственному должностному лицу субъекта, с ошибочно пробитым чеком и объяснительной на имя субъекта.

24. В случае недостаточности наличных денежных средств в кассовом ящике для осуществления операции возврата, кассир-операционист должен получить от субъекта или ответственного должностного лица субъекта наличные денежные средства в количестве, необходимом для осуществления операции возврата, и внести данную сумму в ККМ путем осуществления операции внесения денег в ККМ.

25. В случае пробития ошибочного контрольно-кассового чека, если на испорченный чек не оформлен возвратный чек до конца смены и проведена операция закрытия смены в ККМ, допускается оформление возвратного чека в следующей кассовой смене путем осуществления операции внесения денег в ККМ на данную сумму, которые в конце смены передается субъекту или ответственному должностному лицу субъекта, с ошибочно пробитым чеком и объяснительной на имя субъекта. При этом субъект или ответственное должностное лицо субъекта обязаны письменно информировать о данном случае налоговые органы по месту регистрации ККМ с предоставлением копий всех кассовых чеков (ошибочный чек, возвратный чек и чек внесения).

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 16 декабря 2022 года № 705)

26. В случае установки ККМ на рабочем месте продавца, приемщика заказов на них распространяются обязанности кассира-операциониста.

27. В случае возникновения неисправности ККМ в течение смены, в том числе обнаружения отсутствия связи с информационной системой уполномоченного налогового органа, кассир-операционист должен выяснить причину и сообщить об этом ЦТО.

28. Кассир-операционист при осуществлении расчетов с покупателями (клиентами) обязан применять бланки квитанций и вносить соответствующие записи в книгу учета бланков квитанций, а также обеспечивать пробитие контрольно-кассовых чеков по таким расчетам, в случаях и сроках, предусмотренных в налоговом законодательстве Кыргызской Республики.

5. Окончание работы кассира-операциониста

29. По окончании кассовой смены кассир-операционист должен:

1) провести операцию выплаты денег в ККМ на полную сумму, полученную перед началом работы для размена при расчете с покупателями (клиентами);

2) провести операцию закрытия смены в ККМ и подготовить денежную выручку и другие платежные документы;

3) составить кассовый отчет и сдать выручку вместе с кассовым отчетом по приходному ордеру субъекту или ответственному должностному лицу субъекта.

Приложение 5

(к постановлению Кабинета Министров Кыргызской Республики от 8 апреля 2022 года № 193)

ТРЕБОВАНИЯ
к оператору фискальных данных

1. Общие положения

1. Настоящие Требования разработаны в соответствии с частью 3 статьи 128 Налогового кодекса Кыргызской Республики в целях обеспечения качественной технической поддержки субъектов при исполнении ими требований налогового законодательства Кыргызской Республики по обязательному применению контрольно-кассовых машин, а также во избежание возникновения технических и сервисных сбоев, связанных с перегрузкой технической инфраструктуры уполномоченного налогового органа, и улучшения системы сервисного обслуживания субъектов при администрировании контрольно-кассовых машин.

2. Настоящие Требования определяют порядок отбора оператора фискальных данных и устанавливают обязательные требования такому оператору.

3. В настоящих Требованиях используются следующие определения и термины:

1) **оператор фискальных данных (далее - ОФД)** - организация, обеспечивающая технический процесс сбора и передачи данных в защищенном виде только уполномоченному налоговому органу или оператору национальной системы маркировки и прослеживаемости маркированных товаров в Кыргызской Республике (далее - оператор маркировки);

2) **реестр ОФД** - список организаций, соответствующих требованиям ОФД, заключивших соглашение с уполномоченным налоговым органом, включенных в реестр ОФД уполномоченным налоговым органом;

3) **технические средства ОФД** - все оборудования, обеспечивающие процесс сбора, хранения и передачи данных в защищенном виде в уполномоченный налоговый орган, находящиеся в собственности ОФД.

Другие термины и определения, используемые в настоящих Требованиях, применяются в значении, определенном налоговым законодательством Кыргызской Республики и законодательством Кыргызской Республики об электронном управлении.

2. Порядок отбора и ведения реестра ОФД

4. Организация, изъявившая желание подать заявку на включение в реестр ОФД, подает (в бумажном виде) заявку в уполномоченный налоговый орган.

5. Уполномоченный налоговый орган рассматривает заявку на соответствие настоящим Требованиям.

6. В случае соответствия организации настоящим Требованиям, уполномоченный налоговый орган заключает соглашение с организацией и включает в реестр ОФД.

7. В случае неисполнения ОФД обязательства уполномоченный налоговый орган вправе исключить из реестра ОФД. Повторная заявка может быть подана не ранее, чем через один год с момента исключения организации из реестра ОФД.

3. Требования к ОФД

8. ОФД, должен соответствовать следующим требованиям:

1) иметь лицензию на оказание услуг телематических служб, выдаваемую уполномоченным государственным органом в области связи, информатизации, электронного управления и в сфере использования электронной подписи;

2) иметь организационную правовую форму с государственной долей участия более 51 процентов;

3) предоставлять услуги электрической связи Кыргызской Республики;

4) иметь филиалы или представителей во всех областях Кыргызской Республики;

5) иметь развитую сеть технической поддержки (специалисты и техническая база расположены в самых отдаленных населенных пунктах);

6) в горной местности иметь в собственности релейное оборудование для передачи данных;

7) иметь в собственности оборудование для обеспечения возможности предоставления скорости передачи данных до 200 Мбит;

8) иметь необходимое оснащение для обработки и хранения данных;

9) иметь резервные каналы связи и источники электропитания;

10) иметь на праве собственности или праве аренды, находящиеся на территории Кыргызской Республики объекты недвижимости (здания, сооружения, помещения), в которых будут размещены технические средства ОФД;

11) наличие опыта у специалистов по созданию систем для обработки данных, способной обрабатывать свыше 30000 запросов в секунду;

12) иметь в штате квалифицированных специалистов в сфере информационно-коммуникационных технологий, а также круглосуточную службу технической поддержки.

9. ОФД обязан:

1) в режиме реального времени и на постоянной основе осуществлять сбор и передачу фискальных данных в уполномоченный налоговый орган и оператору маркировки в порядке, установленном уполномоченным налоговым органом;

2) обеспечивать конфиденциальность фискальных данных. При этом передача фискальных данных в уполномоченный налоговый орган, а также оператору маркировки не признается нарушением конфиденциальности;

3) обеспечивать идентификацию пользователя контрольно-кассовой машины;

4) обеспечивать защиту фискальных данных и иных сведений, полученных им от контрольно-кассовых машин и центров технического обслуживания ККМ (далее - ЦТО);

5) исключать возможность модификации (корректировки), обезличивания, блокирования, удаления и уничтожения фискальных данных при их сборе и передаче;

6) иметь сайт в сети Интернет, электронный адрес которого включает доменное имя, принадлежащее ОФД, и на котором размещаются достоверные сведения о наименовании ОФД, месте его нахождения, адрес электронной почты и

номер контактного телефона ОФД, доступный в круглосуточном режиме, а также сведения о разрешении ОФД на сбор и передачу фискальных данных;

7) осуществлять взаимодействие с ЦТО, заключившим соответствующее соглашение с уполномоченным налоговым органом;

8) вести учет договоров на обработку фискальных данных, уведомлять уполномоченный налоговый орган о заключении с ЦТО соглашения о взаимодействии или о намерении расторжения указанного соглашения, а также направлять в уполномоченный налоговый орган уведомление в течение одного рабочего дня об изменении сведений в указанном соглашении. Порядок расторжения соглашения о взаимодействии с ЦТО устанавливается уполномоченным налоговым органом;

9) обеспечивать защиту данных и иных сведений, полученных от контрольно-кассовых машин, в соответствии с Налоговым кодексом Кыргызской Республики и Законом Кыргызской Республики "Об информации персонального характера".

10. ОФД имеет права:

1) заключать соглашения о взаимодействии с ЦТО, заключившим соглашение о взаимодействии с уполномоченным налоговым органом;

2) требовать надлежащего исполнения соглашения от должностного лица уполномоченного налогового органа и ЦТО;

3) заниматься другой деятельностью, не запрещенной законодательством Кыргызской Республики;

4) взимать плату за оказываемые услуги, размер которых устанавливается по согласованию с уполномоченным государственным органом в сфере антимонопольного регулирования;

5) требовать соблюдения налоговой, коммерческой и иной тайны, которая будет доступна должностным лицам уполномоченного налогового органа и ЦТО в ходе осуществления взаимодействия;

6) обжаловать решение, действие или бездействие должностного лица органа налоговой службы и других государственных органов, уполномоченных законодательством Кыргызской Республики на осуществление контроля деятельности ОФД и субъектов.

11. ОФД несет ответственность в соответствии с уголовным, гражданским законодательством Кыргызской Республики или законодательством Кыргызской Республики о правонарушениях:

1) за несанкционированное изменение фискальных данных и других сведений, полученных от контрольно-кассовых машин;

2) за невыполнение обязательств, указанных в пункте 9 настоящих Требований, и соглашения о взаимодействии с уполномоченным налоговым органом;

3) за действие/бездействие, повлекшее причинение ущерба государству или субъекту.

12. В случае прекращения деятельности, банкротства, реорганизации ОФД обязан уведомить уполномоченный налоговый орган не ранее чем за 30 календарных дней до наступления отмеченных случаев, и по решению уполномоченного налогового органа провести процедуру аннулирования разрешения на обработку фискальных данных.

Приложение 6

(к постановлению Кабинета Министров Кыргызской Республики от 8 апреля 2022 года № 193)

ТРЕБОВАНИЯ
к центрам технического обслуживания контрольно-кассовых машин

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 16 декабря 2022 года № 705, *25 марта 2024 года № 129*)

1. Общие положения

1. Настоящие Требования разработаны в соответствии с частью 3 статьи 128 Налогового кодекса Кыргызской Республики и определяют права и обязанности субъектов, реализующих и/или обслуживающих контрольно-кассовые машины (далее - ККМ).

2. В настоящих Требованиях используются следующие термины и определения:

1) **оператор фискальных данных (далее - ОФД)** - организация, обеспечивающая технический процесс сбора и передачи данных в защищенном виде только уполномоченному налоговому органу или оператору национальной системы маркировки и прослеживаемости маркированных товаров в Кыргызской Республике (далее - оператор маркировки);

2) **реестр центров технического обслуживания ККМ** - список организаций, соответствующих настоящим Требованиям, заключивших соглашение с уполномоченным налоговым органом и/или ОФД;

3) **центр технического обслуживания ККМ (далее - ЦТО)** - организация или индивидуальный предприниматель, оказывающие услуги субъекту по подготовке к эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту ККМ, соответствующих техническим требованиям к ККМ, утвержденным уполномоченным налоговым органом.

Другие термины и определения, используемые в настоящих Требованиях, применяются в значении, определенном налоговым законодательством Кыргызской Республики и законодательством Кыргызской Республики об электронном управлении.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 25 марта 2024 года № 129)

2. Порядок ведения реестра ЦТО

3. ЦТО осуществляют взаимодействие:

1) с субъектом предпринимательства - на основании договора на техническое, гарантийное и сервисное обслуживание ККМ в режиме работы налогоплательщика;

2) уполномоченным налоговым органом и ОФД - на основании соглашения о взаимодействии.

3-1. ЦТО, оказывающим услуги субъектам по подготовке к эксплуатации, регистрации и обслуживанию ККМ уполномоченного налогового органа, является уполномоченный налоговый орган или его территориальные и/или подведомственные органы, определенные им (далее - ЦТО уполномоченного налогового органа).

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 16 декабря 2022 года № 705)

4. Организация, изъявившая желание подать заявку на включение в реестр ЦТО, подает (в бумажном виде) заявку в уполномоченный налоговый орган, за исключением ЦТО уполномоченного налогового органа.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 16 декабря 2022 года № 705)

5. Уполномоченный налоговый орган рассматривает заявку на соответствие настоящим Требованиям.

6. В случае соответствия организации настоящим Требованиям, уполномоченный налоговый орган заключает соглашение с организацией и включает ее в реестр ЦТО.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 16 декабря 2022 года № 705)

7. В случае неисполнения обязательств со стороны ЦТО, он исключается из реестра ЦТО по решению уполномоченного налогового органа. Повторная заявка может быть подана не ранее, чем через один год с момента исключения организации из реестра ЦТО.

3. Требования к ЦТО

8. ЦТО должен иметь:

1) договор с разработчиком ККМ или его официальным представителем о поставке, технической и гарантийной поддержке ККМ, с указанием их моделей и наименований, количества и сроков поставки. В случае, если ЦТО являются разработчиком ККМ, то они должны иметь документы, подтверждающие авторское право на ККМ разработчика, производящего ККМ на территории Кыргызской Республики, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в области защиты интеллектуальной собственности;

2) перечень обслуживаемых моделей ККМ, с указанием размера розничных цен и тарифов за обслуживание, утвержденных ЦТО;

3) сотрудников, имеющих действующие сертификаты, подтверждающие их профессиональные навыки по установке, эксплуатации и ремонту ККМ, выданные разработчиком ККМ или его официальным представителем;

4) иметь филиалы или представителей в городах Бишкек и Ош, районах и городах районного значения Кыргызской Республики, где зарегистрированы и применяются субъектами модели ККМ, обслуживаемые данным ЦТО;

5) материально-техническую базу для оказания круглосуточной технической поддержки и сервисного обслуживания ККМ;

6) сайт в сети Интернет, электронный адрес которого включает доменное имя, принадлежащее ЦТО, и на котором размещаются достоверные сведения о наименовании ЦТО и его филиалов и представителей, месте их нахождения, адресе электронной почты и номере контактного телефона, доступный в круглосуточном режиме, а также сведения о моделях ККМ, обслуживаемых ЦТО, и обучающие материалы по их эксплуатации, в том числе обучающие видеоматериалы.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 16 декабря 2022 года № 705)

9. ЦТО обязан:

1) осуществлять продажу, техническое, гарантийное и сервисное обслуживание только тех моделей ККМ, которые внесены в реестр контрольно-кассовых машин, разрешенных к использованию на территории Кыргызской Республики (далее - реестр ККМ);

2) заключить соглашение о взаимодействии с уполномоченным налоговым органом и обеспечить интеграцию ККМ с автоматизированной информационной системой уполномоченного налогового органа (далее - АИС);

3) иметь необходимое количество сотрудников для оказания сервисных услуг в случае возникновения технических неисправностей в режиме работы налогоплательщика;

4) осуществлять круглосуточный мониторинг работы ККМ по передаче фискальных данных в режиме реального времени в АИС и в случае обнаружения отсутствия такой передачи, устранить неисправность ККМ в течение 72 (семидесяти двух) часов;

5) при обращении субъектов и органов налоговой службы устранить возникшую неисправность ККМ сроком не более 72 (семидесяти двух) часов;

6) вести журнал учета обращений субъектов по устранению неисправностей ККМ, где фиксируются как устные, так и письменные/электронные обращения, с указанием даты и времени поступления обращения;

7) в случае невозможности устранения неисправностей аппаратной ККМ в течение установленного срока зарегистрировать в АИС и выдать на время ремонта субъекту на безвозмездной основе взамен неисправной аппаратной ККМ другую равнозначную, исправную аппаратную ККМ с идентичными техническими характеристиками. ЦТО, предоставляющие услуги программных ККМ, обязаны

иметь резервные каналы связи и источники электропитания, а также обязаны обеспечить бесперебойную работу программной ККМ;

8) в случае невозможности выполнения своих обязательств, письменно известить субъекты предпринимательства, уполномоченный налоговый орган за 90 (девяносто) календарных дней до наступления случая невозможности выполнения своих обязательств;

9) обеспечивать защиту данных и иных сведений, полученных от субъектов, в соответствии с Налоговым кодексом Кыргызской Республики и Законом Кыргызской Республики "Об информации персонального характера";

10) обеспечить безопасность от несанкционированного доступа к ККМ, в том числе к фискальным данным;

11) обеспечить на безвозмездной основе субъектам доработку обслуживаемых ККМ, зарегистрированных в АИС и применяемых субъектами, в случае изменения технических требований к ККМ, утвержденных уполномоченным налоговым органом;

12) на постоянной основе обеспечивать обучение субъектов по эксплуатации ККМ на безвозмездной основе;

13) вести учет договоров с субъектами на техническое, гарантийное и сервисное обслуживание ККМ, уведомлять уполномоченный налоговый орган о расторжении указанного договора в течение одного рабочего дня со дня расторжения;

14) оказывать содействие субъектам при выборе и приобретении устройств, в том числе принтеров чеков, имеющих возможность работать с программной ККМ.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 16 декабря 2022 года № 705)

10. ЦТО несут ответственность в соответствии с уголовным, гражданским законодательством Кыргызской Республики или законодательством Кыргызской Республики о правонарушениях:

1) за несанкционированное изменение фискальных данных и других сведений в ККМ, а также за несанкционированную модификацию программного обеспечения ККМ после включения их в реестр ККМ;

2) за невыполнение обязательств, указанных в пункте 9 настоящих Требований и соглашения о взаимодействии с уполномоченным налоговым органом и/или ОФД;

3) за действие/бездействие, повлекшее причинение ущерба государству или субъекту.

11. Ответственность ЦТО определяется по результатам отчетов, выдаваемых АИС, контрольных мероприятий органов налоговой службы и других государственных органов, уполномоченных законодательством Кыргызской Республики на осуществление контроля деятельности ЦТО.

12. ЦТО имеет право:

1) требовать надлежащее исполнение условий соглашения от должностного лица уполномоченного налогового органа и ОФД;

2) требовать соблюдения налоговой, коммерческой и иной тайны, которая будет доступна должностным лицам уполномоченного налогового органа и ОФД в ходе осуществления взаимодействия;

3) обжаловать решение, действие или бездействие должностного лица органа налоговой службы, ОФД и других государственных органов, уполномоченных законодательством Кыргызской Республики на осуществление контроля деятельности ЦТО и субъектов;

4) получить фискальный модуль на смарт-карте или соответствующий доступ к облачному фискальному модулю для регистрации, перерегистрации, снятия с учета и осуществления мониторинга работы ККМ;

5) на соответствующее обучение своих сотрудников работе с АИС, после заключения соглашения о взаимодействии с уполномоченным налоговым органом;

6) расторгнуть договор на обслуживание ККМ в случае невыполнения субъектом условий, указанных в договоре.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 16 декабря 2022 года № 705)